

情報提供業務利用約款

本規約は日本信用情報サービス株式会社（以下「当社」）が提供する情報提供業務（以下「本サービス」）の利用に関する基本的な事項を定めたものである。本サービスの利用者（以下「利用者」）は本規約の内容を理解し遵守することを承諾したものとみなす。

第1条 個人情報の取り扱い

利用者は本サービスが公知情報から得られた個人情報、法人名並びに当該法人の代表者、役員、従業員に関する個人情報が含まれており個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）に定める例外にあたるものに限り利用者に情報提供していることを理解し本規約及び個人情報保護法やその他ガイドライン等に従い適切かつ厳正に取り扱うことをその義務として確認し約するものとする。

第2条 使用許諾

当社は利用者が本規約における各条件により本サービスから得られた情報については非独占的でありかつ利用者以外の法人、個人に本サービスを譲渡しない限り本サービスを利用する権利を認める。

第3条 知的財産権

利用者は本サービス及びその内容、検索におけるシステム構成における著作権、商標権、その他ノウハウなどの知的財産権が当社に帰属していることを認識し本規約によってその使用权のみを有する。本サービスを通じ当社が利用者に提供した資料等に係る著作権（著作権法第27条および28条の権利を含む）および著作物人格権ならびにそれらに含まれるノウハウその他一切の知的所有権は当社に帰属するものとする。なお利用者は本サービスに関わる範囲においてこれら資料等を使用する権利を持つものとする。

第4条 利用手続き

本サービスは次の利用手続きによる。

1. 利用者は本サービスの「利用申込書」をその他の必要書類を添えて当社に提出する。
2. 「利用申込書」を提出した時点で本規約を承諾したものとみなす。
3. 利用申込書の内容に問題がないことを当社が確認後利用者は本サービスを利用することができる。

第5条 利用時間

本サービスは利用者の申し出により随時利用可能である。ただし次に定める場合はその限りではない。またその場合当社は利用者に対し可能な限り速やかに通知するものとするが緊急を要する場合は事後の連絡となる場合がある。

1. 緊急を要する本サービスのメンテナンスを行うことが必要となった場合。
2. 天災等により本サービスの運用が不可能になった場合。
3. その他不測の事態により本サービスの提供を中断することが必要と当社が判断した場合。

第6条 料金、諸経費

本サービスの料金に関しては「見積書」に定める料金、諸経費を支払うものとする。また以下に定める事項を遵守する。

1. 既存の口座及び取引先等（以下「口座等」という。）の一括検索においては検索口座等の数のチェック

料金の半金をデポジット料金として設定し利用者は検索前に支払うものとする。第 6 条に定める規定を本条においても適用する。

2. 新規の口座等の都度検索については年間検索利用予定数に応じた料金テーブルを採用しその予定数に応じたデポジット料金を定めその料金は利用開始日までに支払うものとする。年間利用予定件数を超過した場合は超過件数ごとにその料金テーブルの 1 件当たりの料金が加算される。
3. 当社は利用者からすでに支払われた料金については一切返還を行わないものとする。
4. 本サービスの実施に際し利用者が事前若しくは事後に認めた諸経費に関しては利用者の負担とし利用者は当社に対し料金と共にこれを支払うものとする。
5. 本サービスの終了後利用者が追加業務を希望する場合は協議の上料金その他の必要事項を決定する。
6. 料金及び諸経費に関して利用者は当月分を末日で締めた当社の請求書に基づき翌月末日限り当社の指定する銀行口座へ振込みにより支払うものとする。なお振込みに伴う手数料については利用者の負担とする。ただし支払い方法を別途定めた場合はこの限りではない。

第 7 条 制限事項

本サービスの利用に関し次の制限事項を定める。

1. 利用者は本サービスによって得られた情報に関し転載、複製、編集、加工等の行為を行わない。
2. 利用者は本サービスで得られた情報を自らのデータベースに入力等することや自己のデータベース構築のために利用しない。
3. 利用者は本サービスによって得られた情報を次の目的に使用しない。
 - ① 公序良俗に反する目的に使用すること。
 - ② 第三者に提供する商品やサービスのために使用すること（有償、無償を問わない）。
 - ③ 第三者に開示、漏えい、また使用させること。
 - ④ 本サービスを利用する権利を無断で第三者に譲渡、貸与、移転等を行うこと。
4. 利用者は本サービスについて次の行為を行わない。
 - ① 本サービスの運用を妨げ当社の信用を毀損すること。
 - ② 本サービスのデータを破壊、改ざんすること。
 - ③ 当社から提供されたサービスに付随する資料等を他の目的に使用すること。

第 8 条 利用環境

利用者は本サービスを利用するために当社が推奨する通信機器、ソフトウェア、ネットワークなど必要な機器類等を自己の費用と責任において用意する。ただし別途当社と利用者の間で定める場合はこの限りではない。また次の点を承諾する。

1. 当社が推奨する環境下以外では必要な情報の一部ないし全部が得られない可能性がありその場合の損害について当社は一切関知しない。
2. 当社が推奨する環境下であっても利用者が使用するソフトウェアなどの影響により本サービスが誤作動を起こした場合について当社は一切関知しない。
3. 利用者に割り当てられた I.D.を利用者の組織に所属する複数の従業員等に使用させる場合、利用者は、各従業員が本サービスを利用した後に当該従業員の端末においてログアウトの処理を行い、他の従業

員が利用できる状態に戻すよう、各従業員等に適切に指示するものとする。ログアウト等の処理が適切になされず、当社において本サービスに係るシステムの設定変更等の作業が生じた場合、利用者は当社に対し、作業料金として1件当たり10,000円（税別）を支払うものとする。

第9条 再委託

当社は本サービスの全部または一部を第三者に再委託できるものとする。このとき当社は第三者の行為にかかる全ての責任を負うものとし再委託した第三者に対し当社と同等の義務を負わせるものとする。

第10条 免責事項

利用者は本サービスを利用するにあたり次の事項に同意したものとする。

1. 当社は本サービスを通じて単に情報を提供する立場であり当社が利用者の何らかの決定、判断等に関与する権限を有するものではない。
2. 本サービスによって利用者に提供される情報はあくまで当社が独自に情報収集した結果に基づくものでありそれは絶対的な情報を提供するものではない。また本サービスの情報と実態との同一性を保証するものではない。
3. 当社が利用者に対して提供する情報は当社が独自に取得した情報であり故意または重過失による場合を除いて提供する情報の遺漏、相違に関して当社は一切の責任を負わない。
4. 本規約第5条に定める事項に該当し本サービスが利用できなかったことや遅延などによる利用者の損害について当社は一切の責任を負わない。
5. 機器や回線の異常、不具合、プログラムの破損など利用者に発生した損害について当社は一切の責任を負わない。
6. その他、停電、天災地変、戦争、テロ、暴動、法令の改廃・制定、公権力による処分・命令、同盟罷業、その他の不可抗力により、本サービスが利用できなかった場合は当社は一切その責任を負わない。

第11条 公表等

利用者はプレスリリース・投資家向け広報活動・官公庁に対する書類提出その他の社外公表等にもとない本サービスにかかわる報告内容の記載を要する場合は当社の事前の承諾がない限り当社の名称および当該報告内容等を無断で使用および記載してはならない。

第12条 秘密保持

利用者および当社は相互間で締結する「機密保持契約」に基づき、相互に相手方の秘密の保持を徹底するものとし当社は本件業務を再委託する場合には再委託先にこれらの厳守を徹底させる。

第13条 個人情報の保護

利用者および当社は本サービスの実施に際し個人情報を取り扱う必要が生じた場合は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき厳正に取り扱うものとし当社は本サービスを再委託する場合にあっては再委託先にこれらの厳守を徹底させる。なお、本サービスにおける個人情報とは本サービスを通じて双方において開示される一切の情報のうち「個人情報の保護に関する法律」に規定する個人情報のことをいう。

第14条 反社会的勢力の排除

当社は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続きを要せず本サービスの利用を停止または解除することができる。また当社は以下の各項の違反に基づく解除により利用者が被った損害につい

て一切の責任を負わない。

1. 利用者（利用者の役員、実質的に経営権を有する者または実質的に経営に関与している者を含む）が、暴力団、暴力団構成員、その準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動及び政治運動標榜グロ、特殊知能暴力集団（以下「暴力団員等」）及び次のいずれか一つに該当またはこれらに準じる集団または個人であると当社が判断した場合
 - ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
 - ② 暴力団員等が実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること。
 - ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
 - ④ 暴力団員等に対し資金提供または便宜を供与するなどの関与が認められる関係を有すること。
 - ⑤ 役員または実質的に経営に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
 - ⑥ 暴力団員等または上記のいずれか一つに該当する者またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人と人的、資本的、経済的に深い関係を有すること。
 - ⑦ 会社法の定義による親会社または子会社が上記のいずれかに該当する関係を有すること。
 - ⑧ その他上記に準ずるもの。
2. 利用者が自らもしくは第三者を利用して以下に掲げるいずれかの行為を行うまたは行う恐れがあると当社が判断した場合。
 - ① 詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為。
 - ② 違法行為または不当要求行為。
 - ③ 業務を妨害する行為。
 - ④ 名誉や信頼等を毀損する行為。
 - ⑤ 会社法における親会社または子会社が上記のいずれかに該当する場合。
 - ⑥ その他上記に準ずる行為。

第15条 利用期間

本サービスの利用期間は「利用開始日」から1年間とする。「利用開始日」は当社より別途通知する。ただし利用期間終了の1か月前までに利用者から特段の意思表示等がない場合自動的に1年間を更新するものとする。

第16条 利用停止

利用者が以下に定める事項に該当する行為を行った場合当社は利用者への書面による通知をもって本サービスの利用を一時停止する。

1. 本規約に定める各規定の一に違背した場合。
2. I.D.等を不正に使用した場合。
3. ウィルス等に感染したファイルを故意に使用した場合。
4. 本サービスの悪用または不正使用を行ったと認められる場合。
5. 本サービスの管理、運営を妨害した場合。

6. 利用に関わる支払いを1回でも遅滞した場合。

第17条 解約

利用者は本サービス利用期間中であっても1か月前までに当社への書面による通知をもって本サービスの利用を解約することができる。その場合、すでに支払われた料金の取扱いについては本規約第6条に定める通りとする。また本サービスの利用継続が困難なやむを得ない事由が発生した場合当社は利用者に対してあらかじめ書面による通知をもって利用者の本サービスの利用を解約できる。

第18条 解除

当社は利用者が各規定の一に違背し相当の期間をもってしても改善が見込まれない場合本サービスの利用を解除できる。

第19条 損害賠償

利用者が本サービスの利用に際し自らの故意もしくは重大な過失に基づく行為により当社に損害を与えた場合は当該損害に対する賠償の責を負う。

第20条 問い合わせ先

本サービス全般に関するものや諸手続きなどに関する問い合わせ先は以下の通りとする。

お問い合わせ先 日本信用情報サービス株式会社

連絡先 電話 045-550-5300

受付時間 月曜日～金曜日 9時～17時まで

(祝祭日、年末年始及びメンテナンス時を除く)

第21条 規約の追加、変更

当社は必要に応じ合理的な範囲内で利用者の上承を得ることなく本規約の追加、変更を行うことができる。また本規約と一体となる付属規約を制定、変更することができ利用者はこれを承諾する。

以上

2020年6月10日制定

2020年9月1日改定